

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4859/2539

นาย ไพบุลย์ บุญยรัตน์ กับพวก
นางสาว สุรัสวดี พงษ์ชัยประสิทธิ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 210, มาตรา 211, มาตรา 369

ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคสอง, มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 246, มาตรา 247

โจทก์กล่าวอ้างว่าในวันที่5กุมภาพันธ์2534จำเลยไม่โอนที่ดินให้แก่โจทก์ยังไม่ได้จัดการทำถนนที่ระบายน้ำไฟฟ้าและยังไม่ได้แบ่งแยกที่ดินจึงถือว่าจำเลยที่1ผิดสัญญาจำเลยให้การสู้คดีว่าได้มีหนังสือบอกกล่าวให้โจทก์ทั้งสองไปรับโอนที่ดินในวันที่5กุมภาพันธ์2534แต่คำให้การของจำเลยไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องที่โจทก์อ้างว่าจำเลยยังไม่ได้จัดการทำถนนที่ระบายน้ำและติดตั้งเสาไฟฟ้าจึงต้องถือว่าจำเลยยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจริงและข้อเท็จจริงปรากฏว่าในวัน

ที่27กุมภาพันธ์2534จำเลยยังไม่ได้แบ่งแยกที่ดินในส่วนที่จะจดทะเบียนโอนให้แก่โจทก์แล้วเสร็จทั้งตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินและหนังสือรับเงินค่าที่ดินมีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่าจำเลยจะต้องแบ่งแยกที่ดินออกจากโฉนดที่ดินเดิมสร้างถนนเข้าที่ดินกว้าง5เมตรทำที่ระบายน้ำและตั้งเสาไฟฟ้าให้เรียบร้อยเมื่อจำเลยยังไม่ได้จัดการแบ่งแยกที่ดินทำถนนเข้าที่ดินทำที่ระบายน้ำและตั้งเสาไฟฟ้าจำเลยย่อมไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้โจทก์ชำระค่าที่ดินที่ยังค้างชำระและจดทะเบียนรับโอนที่ดินที่จะซื้อขายกันการที่โจทก์ไม่ได้ชำระค่าที่ดินให้แก่จำเลยและไม่ได้จดทะเบียนโอนที่ดินกันในวันที่5กุมภาพันธ์2534ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาแม้

โจทก์ไปที่สำนักงานที่ดินก็ไม่อาจจะจดทะเบียนโอนที่ดินกันได้และการที่จำเลยยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาทั้งเมื่อจำเลยแบ่งแยกที่ดินแล้วจดทะเบียนโอนให้แก่ผู้อื่นเช่นนี้จำเลยย่อมเป็นฝ่ายผิดสัญญา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ถอนข้อ. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีได้เป็นคู่ความในคดีออกจากโฉนดที่ดินที่พิพาทและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคสอง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2530 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 56177 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี จากนาย เสนาะ ภัคดีพิน กับพวก ต่อมาวันที่ 23 มกราคม 2533 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะขายบางส่วนของที่ดินแปลงดังกล่าวที่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 550 เนื้อที่ 1,000 ตารางวา ให้แก่โจทก์ทั้งสองในราคาตารางวาละ 2,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,000 บาท โดยโจทก์ทั้งสองต้องวางเงินมัดจำร้อยละ 30 ของราคาขายคิดเป็นเงิน 660,000 บาท และจำเลยที่ 1 ต้องทำถนนให้เข้าถึงที่ดินที่จะซื้อขายกว้าง 5 เมตร ทำท่อระบายน้ำออกและติดตั้งเสาไฟฟ้าตลอดจนแบ่งแยกที่ดินที่จะซื้อขายให้เสร็จก่อนวันโอนที่ดินโจทก์ทั้งสองชำระเงินมัดจำให้แก่จำเลยที่ 1 ไปครบถ้วนแล้วจำเลยที่ 1 ได้มอบโฉนดที่ดินเลขที่ 7294 ตำบลบางปลาไร่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่โจทก์ทั้งสองไว้เป็นประกัน โดยมีข้อตกลงว่าเมื่อจำเลยที่ 1 แบ่งแยกและโอนที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองแล้ว โจทก์ทั้งสองจะต้องคืนโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 หลังจากนั้นโจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 1 ตกลงกันให้มีการแบ่งแยกที่ดินที่จะซื้อขายออกเป็นแปลงย่อยแปลงละ 200 ตารางวา ต่อมาจำเลยที่ 1 ให้ทนายความมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทั้งสองไปรับโอนที่ดินในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2534 ณ สำนักงานที่ดิน

เวลา 10 นาฬิกา โจทก์ทั้งสองไปตามนัดโดยเตรียมเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือไปด้วย แต่จำเลยที่ 1 ไม่โอนที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองทั้งยังมิได้จัดการทำถนน ท่อระบายน้ำ เสาสไฟฟ้า และยังไม่ได้แบ่งแยกที่ดินให้แล้วเสร็จด้วย จึงถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิด สัญญา นอกจากนี้โจทก์ทราบจากนายเสนาว่า ที่ดินที่จะซื้อขายกันเป็นที่ดินโฉนด เลขที่ 567 ไม่ใช่โฉนดเลขที่ 56177 ครั้นต่อมาวันที่ 1 มีนาคม 2534 จำเลยที่ 1 ได้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 567 บางส่วนเนื้อที่ 200 ตารางวา ซึ่งเมื่อแบ่งแยกโฉนดแล้ว เป็นโฉนดเลขที่ 36213 ให้แก่จำเลยที่ 2 โดยเสนหา ต่อมาวันที่ 13 มีนาคม 2534 ได้มีการแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 567 ออกเป็นแปลงย่อยรวม 9 แปลง โดยเป็น ที่ดินโฉนดเลขที่ 36210 ถึง 36218 และในวันที่ 11 กรกฎาคม 2534 จำเลยที่ 1 ได้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 36210, 36211 และ 36212 ให้แก่จำเลยที่ 2 อีกโดยจำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่าจะทำให้โจทก์ทั้งสองเสียเปรียบ จำเลยทั้งสองจะต้องใช้ค่าเสียหาย และค่าปรับให้แก่โจทก์ทั้งสองตามสัญญาเป็นเงิน 1,320,000 บาท ซึ่งโจทก์ทั้งสองขอ คัดหักออกจากราคาที่ดินส่วนที่เหลือ จึงเหลือเงินค่าที่ดินที่จำเลยที่ 1 จะได้รับจาก โจทก์ทั้งสองเพียง 220,000 บาท ขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 36210 ถึง 36213 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีระหว่างจำเลยที่ 1 กับที่ 2 ให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 36210 ถึง 36213 และที่ดินโฉนดเลขที่ 567 (ซึ่ง ปัจจุบันแบ่งแยกเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 36214 และ 36215) ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เฉพาะส่วนให้แก่โจทก์ทั้งสอง 1,000 ตารางวา และรับเงิน ค่าที่ดิน 220,000 บาท จากโจทก์ทั้งสอง หากจำเลยทั้งสองไม่สามารถโอนที่ดินให้แก่ โจทก์ทั้งสองครบถ้วนตามสัญญาขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน จำเลยทั้งสองให้จำเลยที่ 1 ทำถนนกว้าง 5 เมตร เข้าออกสู่ถนนสาธารณะโดยจด ทะเบียนการจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 550 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีให้แก่โจทก์ทั้งสอง ทำท่อระบายน้ำ และเสาสไฟฟ้าให้เรียบร้อยตาม แบบมาตรฐานของการประปาและไฟฟ้า โดยให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดหากเป็นกรณีพ้นวิสัยที่จำเลยที่ 1 ไม่สามารถโอนที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองครบถ้วนตามสัญญา ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหาย 1,320,000 บาท และคืนเงินมัดจำ 660,000 บาทพร้อมด้วยผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน นับแต่วันที่ 23 มกราคม 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การและจำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งว่า ในการที่โจทก์ทั้งสองทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2533 กับจำเลยที่ 1 โจทก์ทั้งสองได้รับโฉนดที่ดินเลขที่ 7294 ตำบลบางปลาแร่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปจากจำเลยที่ 1 เพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาและโจทก์ทั้งสองรู้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2534 ว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำการแบ่งแยกที่ดินตามสัญญา เพื่อโอนให้แก่โจทก์ทั้งสองแล้ว แต่โจทก์ทั้งสองกลับทำให้การรังวัดแบ่งแยกที่ดิน และการออกโฉนดที่ดินล่าช้าเพื่อให้การปฏิบัติตามสัญญาล่าช้าไป เมื่อแบ่งแยกที่ดินเสร็จแล้ว จำเลยที่ 1 ให้ทนายความมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทั้งสองไปรับโอนที่ดินและชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2534 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี แต่โจทก์ทั้งสองไม่ไปตามนัด จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาตั้งแต่วันนั้น โจทก์ทั้งสองต้องคืนโฉนดที่ดินเลขที่ 7294 ให้แก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 มีสิทธิรับเงินมัดจำของโจทก์ทั้งสองตามสัญญา หลังจากโจทก์ทั้งสองผิดสัญญาแล้ว จำเลยที่ 1 มีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบกพร่องที่โจทก์ทั้งสองทำไว้เกี่ยวกับการรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมโดยใส่ชื่อนายเสนาะ ภักดีพิน และโอนที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 คนละแปลงและด้วยความจำเป็นเกี่ยวกับการเงินจำเลยที่ 1 จึงขายที่ดินที่ได้แบ่งแยกแล้วให้แก่จำเลยที่ 2 โดยจำเลยทั้งสองได้กระทำไปโดยสุจริตเปิดเผย และจำเลยที่ 2 ก็เสียค่าตอบแทนด้วยซึ่งโจทก์ทั้งสองก็รู้อยู่แล้วขอให้ยกฟ้องและให้บังคับโจทก์ทั้งสองคืนโฉนดที่ดินเลขที่ 7294 ตำบลบางปลาแร่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่จำเลยที่ 1

โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งจำเลยที่ 1 ว่า เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญา และยังไม่ได้ใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ดินเลขที่ 7294ตำบลบางปลาร้า อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไว้จนกว่าจำเลยที่ 1 จะปฏิบัติตามสัญญาและใช้ค่าเสียหายแล้ว ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ถอนชื่อจำเลยที่ 2 และชื่อนายเสนาะภักดีพิน ออกจากโฉนดที่ดินเลขที่ 36213 และ 36214ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตามลำดับให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 36210 ถึง 36212ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ระหว่างจำเลยทั้งสองให้กลับเป็นของจำเลยที่ 1 แล้วให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 36210 ถึง 36214 ดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสองและรับชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือ 1,040,000 บาท จากโจทก์ทั้งสองหากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ในกรณีที่จำเลยที่ 1 ไม่อาจโอนที่ดินทุกแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสองได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้จำเลยที่ 1 คืนเงินมัดจำและใช้ค่าเสียหายรวม 2,160,000 บาท ให้แก่โจทก์ทั้งสอง แล้วให้โจทก์ทั้งสองคืนโฉนดที่ดินเลขที่ 7294ตำบลบางปลาร้า อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่จำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 ทำถนนกว้าง 5 เมตร เพื่อเข้าออกทางสาธารณะ โดยจดทะเบียนให้ส่วนที่เป็นถนนในที่ดินโฉนดเลขที่ 550 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 36210 ถึง 36214 ดังกล่าว ทำท่อระบายน้ำและติดตั้งเสาไฟฟ้าให้เรียบร้อย

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สอง ปฏิภา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา แต่โจทก์ทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญานั้น โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างว่าในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2534 จำเลยที่ 1 ไม่โอนที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสอง ยังไม่ได้จัดการทำถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า และยังไม่ได้แบ่งแยกที่ดิน จึงถือว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญา จำเลยทั้งสองให้การสู้คดีว่า จำเลยที่ 1 พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามสัญญา แต่โจทก์ทั้งสองไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาและอีกตอนหนึ่งว่า เมื่อแบ่งแยกที่ดินเสร็จแล้วจำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์ทั้งสองไปรับโอน แต่โจทก์ทั้งสองเพิกเฉย จำเลยที่ 1 จึงมอบให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวให้โจทก์ทั้งสองไปรับโอนที่ดินในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2534 คำให้การของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องที่โจทก์ทั้งสองอ้างว่า จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้จัดการทำถนน ท่อระบายน้ำ และติดตั้ง เสาไฟฟ้า จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจริงตามหนังสือของทนายความที่จำเลยที่ 1 มอบให้มีหนังสือบอกกล่าวให้โจทก์ทั้งสองชำระค่าที่ดินและไปรับโอนที่ดินเอกสารหมายเลข 567 ระบุว่าที่ดินจำนวน 1,000 ตารางวา ที่โจทก์ทั้งสองทำสัญญาจะซื้อไว้ ได้ทำการแบ่งแยกที่ดินเฉพาะส่วนที่ขายออกจากโฉนดที่ดินใหญ่เป็นสัดส่วนเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ทั้งสอง จะเห็นได้ทั้งคำให้การและหนังสือเอกสารหมายเลข 567 จำเลยที่ 1 ยืนยันว่าได้แบ่งแยกที่ดินที่จะขายให้แก่โจทก์ทั้งสองออกจากโฉนดที่ดินเดิมเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดินโฉนดเลขที่ 567 เอกสารหมายเลข 19 ว่าในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2534 จำเลยที่ 1 ยังคงถือกรรมสิทธิ์รวมอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าว ยังไม่ได้แบ่งแยกที่ดินในส่วนที่จะจดทะเบียนโอนให้แก่โจทก์ทั้งสองแล้วเสร็จดังที่จำเลยที่ 1 อ้างในคำให้การและเอกสารหมายเลข 567 ปรากฏตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเอกสารหมายเลข 1 และหนังสือรับเงินค่าที่ดินเอกสารหมายเลข 2 มีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่า จำเลยที่ 1 จะต้องแบ่งแยกที่ดินออกจากโฉนดที่ดินเดิม สร้างถนนเข้าที่ดินกว้าง 5 เมตรทำท่อระบายน้ำ และตั้งเสาไฟฟ้าให้เรียบร้อย ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้จัดการแบ่งแยกที่ดินทำ

ถนนเข้าที่ดิน ทำท่าระบายน้ำ และตั้งเสาไฟฟ้า จำเลยที่ 1 ย่อมไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้โจทก์ทั้งสองชำระค่าที่ดินที่ยังค้างชำระและจดทะเบียนโอนที่ดินที่จะซื้อขายกัน การที่โจทก์ทั้งสองไม่ได้ชำระค่าที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 และไม่ได้จดทะเบียนโอนที่ดินกันในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2534 ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญา ส่วนที่ว่าโจทก์ทั้งสองไปที่สำนักงานที่ดินในวันดังกล่าวหรือไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย เพราะแม้โจทก์ทั้งสองไปที่สำนักงานที่ดินก็ไม่อาจจะจดทะเบียนโอนที่ดินกันได้ เนื่องจากจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้แบ่งแยกที่ดินและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเอกสารหมาย จ.1 และการที่เมื่อจำเลยที่ 1 แบ่งแยกที่ดินออกเป็นโฉนดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 36210 ถึง 36213 จำเลยที่ 1 ไม่ได้ดำเนินการเพื่อจดทะเบียนโอนให้แก่โจทก์ทั้งสองตามสัญญา แต่ได้จดทะเบียนโอนให้แก่จำเลยที่ 2 และนายเสนาะ ภักดีพิน เช่นนี้ จำเลยที่ 1 ย่อมเป็นฝ่ายผิดสัญญา

ส่วนฎีกาจำเลยทั้งสองข้ออื่น ๆ จำเลยทั้งสองอ้างเพียงว่าโจทก์ทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่บุคคลใดก็ได้ โจทก์ทั้งสองย่อมไม่ได้รับความเสียหายและโจทก์ทั้งสองต้องคืนโฉนดที่ดินเลขที่ 7294 ตำบลบางปลา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีให้จำเลยที่ 1 นั้น เมื่อฟังได้ว่าโจทก์ทั้งสองไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา แต่จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญาดังที่วินิจฉัยมาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาจำเลยทั้งสองในประเด็นดังกล่าว แต่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ถอนชื่อนายเสนาะ ภักดีพิน ออกจากโฉนดที่ดินเลขที่ 36214 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนนั้นเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 145 วรรคสอง เพราะนายเสนาะเป็นบุคคลภายนอกมิได้เป็นคู่ความในคดี ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ถอนชื่อนายเสนาะ ภักดีพิน ออกจากโฉนดที่ดินเลขที่ 36214 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ชูชาติ ศรีแสง-จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>